

1501926-32.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado).

Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes.

Peculiaridades do caso. 4.Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante aaplicação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501926-32.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501926-32.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155998/2021 - DEL.POL.IPEÚNA, 18400067 - DEL.POL.IPEÚNA, 124/21/604 - DEL.POL.IPEÚNA, 2155998 - DEL.POL.IPEÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Antonio dos Santos Fernandes e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Rafael Antonio dos Santos Fernandes, Daniel Ferreira Pinto da Rocha, Luis Felipe Broetto de Oliveira, e Reginaldo Fernandes Soares, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, cc artigo 014, inciso II, ambos do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 196/197. O réu Rafael Antonio, também foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Os réus foram presos em flagrante. A decisão de fls. 146/151, a princípio converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante apenas dos réus Rafael Antonio dos Santos Fernandes e Reginaldo Fernandes Soares. Aos réus Luis Felipe e Daniel, foi concedida a liberdade provisória. Posteriormente, o benefício da liberdade provisória foi estendido aos demais acusados, que se encontram em liberdade. A denúncia foi recebida no dia 16 de junho de 2021, conforme decisão de fls. 199/200.

Os réus foram regularmente citados, e apresentaram suas respectivas respostas escritas à acusação (fls. 289/293 e 311/313).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas três testemunhas comuns, uma testemunha de defesa, e interrogados os réus Rafael Antonio dos Santos Fernandes, e Reginaldo Fernandes Soares. Com relação aos réus Daniel Ferreira Pinto da Rocha e Luis Felipe Broetto de Oliveira, foi decretada a revelia de ambos (fls. 534/535).

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal.

Pelo d. Defensor do réu Reginaldo, também em alegações orais, foi requerida improcedência da ação penal, sustentando ser possível a aplicação do princípio da insignificância, assim como afirmando não haver provas de que os réus agiram dolosamente.

Por fim, a Defensoria Pública, atuando em favor dos acusados Daniel Ferreira Pinto da Rocha, Luis Felipe Broetto de Oliveira, e Reginaldo Fernandes Soares, apresentou os memoriais de fls. 542/559, onde requer a improcedência da ação penal, alegando que a conduta em tese praticada seria atípica em razão do valor irrisório dos fios de cobre objeto do furto, os quais foram avaliados em vinte reais. Sustenta-se também a tese da insuficiência de provas para a condenação, visto que os réus não teriam agido de forma dolosa, pois imaginavam que o prédio em questão se encontrava abandonado, de modo que não agiram com a vontade de assenhorear-se de objetos pertencentes a terceiros. Em caso de condenação, requer a fixação das penas base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão com relação ao réu Reginaldo, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a diminuição em seu grau máximo em razão da tentativa, o reconhecimento do furto privilegiado em relação a Luiz Felipe, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Rafael Antonio dos Santos Fernandes, a prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Também imputa-se ao réu Rafael Antonio, assim como aos réus Daniel Ferreira Pinto da Rocha, Luis Felipe Broetto de Oliveira, e Reginaldo Fernandes Soares, a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em sua forma tentada, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 08 de junho de 2021, em horário incerto, o réu Rafael ingressou nas dependências da empresa Edra do Brasil, localizada na cidade de Ipeúna, empresa esta que se encontrava desativada desde 2018, de onde subtraiu, para si, 03 torneiras de marca desconhecidas, avaliadas, cada uma, em trinta reais. No dia seguinte, 09 de junho de 2021, o réu Rafael retornou ao mesmo local em seu veículo Fiat Palio, placas DAS2363, desta vez acompanhado dos demais acusados. Estacionaram o veículo do lado de fora empresa, ingressaram em suas dependências munidos de alicates e outras ferramentas, e tentaram subtrair, para eles próprios, alguns fios elétricos avaliados em vinte reais.

No entanto, durante a ação criminosa, funcionários de empresas vizinhas desconfiaram da presença do veículo Fiat Palio no local, e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe de policiais deslocou-se até a empresa, e observaram que uma porta estava entreaberta. Os policiais ingressaram no prédio, e surpreenderam os réus furtando os fios de cobre.

Finda a instrução, de forma excepcional, e respeitado o entendimento do Ministério Público, entendo ser o caso de improcedência da ação penal, diante da atipicidade material da conduta praticada pelos réus.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de fls. 38/39, que atesta a apreensão de 5 metros de fios de cobre, e de uma torneira, sendo estes o objeto de ambos os furtos descritos na denúncia. Os fios de cobre, conforme auto de fls. 40/41, foram avaliados em R\$ 20,00, enquanto que a torneira foi avaliada em R\$ 10,00. O valor total dos bens subtraídos, e que foram efetivamente apreendidos, portanto, atinge apenas R\$ 30,00.

Diante disso, a tese defensiva no sentido de ser reconhecido o princípio da

insignificância há que ser acolhida.

Para tanto, valho-me do depoimento da testemunha Fernanda Zattia Martins Gonzales, representante legal da empresa Edra, que se encontra desativa, conforme constou na própria denúncia, desde o ano de 2018, tratando-se de massa falida. Fernanda alegou que faz parte da equipe de administração judicial da massa falida, e que na data dos fatos, foi chamada a comparecer no plantão policial, onde ficou sabendo do furto, sendo-lhe restituídos os fios de cobre e a torneira subtraídos. A testemunha disse ainda que o prédio da empresa não permanecia aberto, e que era cercado com portões trancados com cadeados, que mesmo assim tornavam o imóvel vulnerável. Desde que a empresa fechou, no ano de 2018, não foi feita qualquer manutenção no prédio, que conforme laudo de fls.393/395, encontrava-se totalmente abandonado. A testemunha afirmou, contudo, ter percebido que na data dos fatos, após visitar o local, os cadeados que trancavam o portão já haviam sido arrancados, confirmando ainda que os bens subtraídos eram de pequeno valor.

Ou seja, a partir do relato da representante legal da empresa Edra, o imóvel em questão encontra-se abandonado desde o ano de 2018, e não havia, no seu interior, qualquer objeto de maior valor, mas apenas alguns acessórios, tais como os fios de cobre e a torneira que foram furtados pelos réus. A subtração de tais objetos, diante do ínfimo valor, e considerando o estado de abandono do imóvel, não seria capaz de causar qualquer prejuízo à massa falida, cujo bem de maior valor, conforme se percebe, era o próprio prédio em si, bem como o seu terreno, e não os acessórios que os guarneciam.

Diante de tais peculiaridades, reputo que, devido o valor dos bens furtados, no caso em tela, mister se faz a aplicação do Princípio da Insignificância.

De início, convém lembrar, que o direito penal serve-se como última instância de controle, ocasião em que o Estado expõe a sua disposição para punir aqueles que perturbaram o bom relacionamento social. Não se presta, portanto, a cuidar de barganhas jurídicas. O Princípio da Insignificância permite, desde logo, excluir danos de pequena importância, uma vez que, quando uma conduta tem sua relevância fático-jurídica reduzida, ela deve ser afastada, reservando, desse modo, as penas somente para fatos que se configurem de todo incompatíveis com os pressupostos de uma vida pacífica, livre e materialmente assegurada.

Assim, conforme denota esse princípio, pune-se a conduta que, de fato, cause um dano social, o que não ocorre no presente caso.

Segundo FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, o supracitado princípio constitui-se em “regra auxiliar de interpretação, que permite excluir os danos de pouca importância”.

Peço venia para transcrever um trecho da obra do ilustre jurista sobre o assunto, verbis: “(...) Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. Assim, no sistema penal brasileiro, por exemplo, o dano do artigo 163 do Código penal não deve ser qualquer lesão à coisa alheia, mas sim aquela que possa representar algum prejuízo de alguma significação para o proprietário da coisa; o descaminho do artigo 334, § 1, d, não será certamente a posse de pequena quantidade de produto estrangeiro, de valor reduzido, mas sim a da mercadoria cuja quantidade ou cujo valor indique lesão tributária, de certa expressão para o Fisco; o peculato do artigo 312 não pode estar dirigido para as ninharias como o que vimos em um volumoso processo no qual se acusava antigo servidor público de ter cometido peculato consistente no desvio de algumas poucas amostras de amêndoas; a injúria, a difamação e a calúnia dos artigos 140, 139 e 138 devem igualmente restringir-se a fatos que realmente possam afetar significativamente a dignidade, a reputação, a honra, o que exclui ofensas tartamudeadas e sem consequências palpáveis e assim por diante. (...) Note-se que a gradação qualitativa e quantitativa do injusto referida inicialmente permite que o fato penalmente insignificante seja excluído da tipicidade penal, mas possa receber tratamento adequado se necessário, como ilícito civil, administrativo etc (...).” (Princípios básicos de Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 133/34).

Veja-se, inclusive, que a própria legislação penal brasileira adota expressamente o princípio da insignificância no Código Penal Militar (art. 240 e seu § 1º), em

matéria de crime de furto, quando dá a possibilidade ao juiz castrense de desclassificar a tipicidade penal de tal crime, considerando-o como mera infração disciplinar, em casos nos quais a lesão não ultrapasse 10% do valor do salário mínimo, verbis:

"Furto simples Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, até seis anos. Furto atenuado § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país)."

Para o reconhecimento, bem como para a aplicação do Princípio da Insignificância, em consonância com as exigências discriminadas em julgados do Supremo Tribunal Federal, devem ser verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação ;(c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Neste sentido, ampla é a jurisprudência encontrada, quanto à incidência deste princípio:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.RECONHECIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa suprallegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente. 2. Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal(tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material). 3. No caso, considerando o valor dos bens subtraídos (dois salames avaliados em R\$ 60,00), que foram integralmente recuperados, a primariedade do agente, o fato de se tratar de furto simples e, por conseguinte, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, impõe-se a incidência do princípio da insignificância. 4. Recurso provido para, reconhecendo a atipicidade material da conduta,absolver o recorrente da imputação que lhe foi atribuída no processo crime aqui tratado." (STJ - RHC:50372 SP 2014/0199072-8,Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015).

E ainda:

"EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.ORDEN CONCEDIDA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório dos bens furtados cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 3. Ordem concedida." (STF - HC: 116754CE , Relator: Min.ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-240 DIVULG 05-12-2013 PUBLIC 06-12-2013). Logo, e, sobretudo diante do reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, no presente caso, impõe-se a incidência do princípio da insignificância, devendo ponderação deve pautar o caso em apreço.

É de extrema importância realizar juízo de ponderação entre o dano causado pelo agente e a pena que lhe é imposta, como consequência da intervenção penal do Estado.

Assim, o pressuposto prejuízo material, no caso em tela, é insignificante, pois envolveu a subtração de uma torneira avaliada em R\$ 10,00, e de 05 metros de fios de cobre, avaliados em R\$ 20,00, que se encontravam instalados em um imóvel abandonado há pelo menos 04 anos. A conduta, portanto, não causou lesividade

relevante à ordem social, mostrando-se plausível, diante das peculiaridades do caso, dar-se total crédito à palavra dos réus, que disseram acreditar que o imóvel seria demolido, e portanto tudo o que se encontrava em seu interior fosse ser descartado, por se tratar de bens sem qualquer utilidade para a massa falida. Portanto, de rigor a aplicação da bagatela. Corroborando esse entendimento, segue, ainda, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R\$30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante aplicação do princípio da insignificância." (STF - RHC: 113773 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03-12-2013 PUBLIC 04-12-2013).

Diante do colocado, os elementos contidos nestes autos não autorizam uma condenação, de modo que, por todo exposto, e por estarem caracterizados os requisitos condição para a aplicação do princípio da insignificância, a absolvição é medida de rigor.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER os réus DANIEL FERREIRA PINTO DA ROCHA, LUIZ FELIPE BROETTO DE OLIVEIRA, REGINALDO FERNANDES SOARES, e RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES das imputações contidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA